



PUTUSAN

Nomor 5003 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MEGA AUTO FINANCE (MAF), berkedudukan di Jalan Erlangga, Nomor 77, Dusun Katang, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Direktur Perseroan, Asikin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desman Jayadi., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, yang beralamat di Wisma 76, Lantai 12, Jalan Letjend S Parman, Kaveling 76, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan:

NOFAN GUSINDA, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 006, RW 001, Kelurahan Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hariantoko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hariantoko, S.H., & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Ronggowarsito, Nomor 31, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa berupa satu unit mobil, mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, Nomor polisi N 477 IB, Nomor Mesin 4N15UJN5416, Nomor Rangka MK2KRWPNUJ013134, atas nama STNK/BPKB Nofan Gusinda adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9122200201 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dalam klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, Nomor polisi N 477 IB, Nomor Mesin 4N15UJN5416, Nomor Rangka MK2KRWPNUJ013134, atas nama STNK/BPKB NOFAN GUSINDA, tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pembuatan akta notariil yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan penggunaan surat kuasa tanpa persetujuan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat kepada *debt collector* yang biayanya tidak ada nilai yang jelas dan dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh Tergugat yang dilakukan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui eksternal/*debt collector* tanpa persetujuan Penggugat yang biayanya belum jelas dan tidak tertera dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya eksternal/*debt collector* yang menelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, Nomor polisi N 477 IB, Nomor Mesin 4N15UJN5416, Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ013134, atas nama STNK/BPKB Nofan Gusinda, kepada Penggugat.
10. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp583.880.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil
 1. Jumlah Uang muka yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah),
 2. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 6 bulan x Rp14.230.000,00 = Rp85.380.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu),
 3. Pembelian Aksesoris tambahan di dalam mobil sebesar ± Rp71.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Veleg ± Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Ban Maxxis 4 x Rp3.500.000,00 = Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Karpet luar ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Karpet dalam ± Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu dan sirine ± Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Tempat plat nomor & stabilizer ± Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Body Kit ± Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Aksesoris pada spion serta handel pintu ± Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Biaya transportasi (Grab) keluarga penggugat dari Kota Malang sampai Kota Blitar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Imateril

Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan *error in objecto* karena bukan merupakan sengketa konsumen;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat menggabungkan dua pokok perkara dalam satu gugatan;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan tentang perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) Nomor 9122200201 tanggal 7 November 2022 telah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Eksepsi tentang proses pembiayaan telah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Eksepsi tentang penandatanganan surat kuasa fidusia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diajukan di hadapan notaris;
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak dapat membuktikan jika tergugat telah mencantumkan klausula baku;
7. Eksepsi tentang perjanjian pembiayaan telah memenuhi persyaratan mengenai keseluruhan klausula yang telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan;
8. Eksepsi tentang pelaksanaan pengamanan kendaraan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
9. Eksepsi tentang Penggugat tidak memahami apa isi dari putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 7 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 278/PDT/2024/PT SBY, pada tanggal 25 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 118/Pdt.G/ 2023/PN Gpr tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4X2 Dakar A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, Nomor pol N 477 IB, Nomor Mesin 4N15UJN5416, Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ013134, atas nama STNK/BPKB Nofan Gusinda yang tidak sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2009 tanggal 6 Januari 2010, sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Gpr *juncto* Nomor 278/PDT/2024/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 278/PDT/2024/PT SBY tanggal 16 Mei 2024, khususnya yang menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 4X2 Dakar A/T, Tahun 2022, Warna Hitam Metalik, Nomor polisi N 477 IB, Nomor Mesin 4N15UJN5416, Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ013134, Atas Nama STNK/BPKB Nofan Gusinda, sebagai perbuatan melawan hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00954562.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 26 November 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kediri telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* mengenai penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero *Sport* tahun 2022, warna hitam metalik, Nomor polisi N 477 IB dari Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat adalah melawan hukum yang merugikan Penggugat,
- Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero *Sport* 4x2 Dakar A/T, Tahun 2022, warna hitam metalik tersebut dari Tergugat secara kredit dan telah diikat dengan jaminan fidusia sehingga dalam petitumnya Penggugat menuntut agar objek jaminan fidusia tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat,
- Bahwa tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik objek jaminan fidusia tidak dapat dibenarkan karena objek jaminan fidusia dan perjanjian pengikatan fidusia adalah perjanjian *asesoir* dari perjanjian pembiayaan, yang mana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai Kreditur, sehingga kepemilikan Penggugat/Debitur terhadap objek jaminan fidusia masih digantungkan dengan keadaan atau kewajiban Penggugat/Debitur yang telah memenuhi prestasi berupa membayar lunas angsuran, dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* karenanya beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MEGA AUTO FINANCE (MAF) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2024/PT SBY, pada tanggal 25 April 2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Gpr

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEGA AUTO FINANCE (MAF)** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/PDT/2024/PT SBY, pada tanggal 25 April 2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 7 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yunus Wahab., dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Muhammad Yunus Wahab.

Ttd./

Agus Subroto.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Afdil Azizi.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5003 K/Pdt/2024